

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1065/2533

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นายสุเมธ รังสรรค์พิรุฬห์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 197, มาตรา 198

การที่โจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 198 วรรคสอง ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์มิให้โจทก์ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่กำหนด แต่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่อยู่ในดุลพินิจ เมื่อโจทก์ยื่นคำขอและศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว มาตรา 198 วรรคสาม ให้ศาลกำหนดวันสืบพยานสั่งให้จำเลยทราบ

ศาลได้ประกาศวันนัดให้จำเลยยื่นคำให้การและวันนัดสืบพยานโจทก์ทางหนังสือพิมพ์แล้ว และโจทก์ได้มาดำเนินกระบวนการพิจารณาตามนัดทุกครั้ง แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป เมื่อศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวนัดหนึ่งแล้วโจทก์ก็อาจมีคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันรับผิดชอบหนี้ที่เบิกเงิน
เกินบัญชีไปจากโจทก์ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๘,๒๖๘.๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์ ได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยวิธีประกาศ
หนังสือพิมพ์ให้จำเลยที่ ๑ ยื่นคำให้การภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ และนัดสืบ
พยานโจทก์ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยที่ ๒ ได้โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ ๒ ได้แต่งทนายความ และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง
ว่า จำเลยที่ ๑ ขาดนัดพิจารณา ให้สืบพยานโจทก์ต่อไป โจทก์นำพยานเข้าสืบได้ ๑
ปาก และส่งเอกสารเป็นพยานรวม ๑๓ ฉบับ แล้วแถลงขอเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ที่
เหลือ ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
และได้ประกาศแจ้งวันนัดให้จำเลยที่ ๑ ทราบไว้ที่หน้าศาล ครั้นถึงวันนัดสืบพยาน
โจทก์ต่อ ศาลชั้นต้นตรวจสำนวนพบว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ยื่นคำให้การ และโจทก์ไม่
ได้ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ เป็นกรณีที่โจทก์มิได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๘ ศาล
ชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ นั้นเสีย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ และให้จำหน่ายคดีออกเสีย
จากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ไม่ยื่นคำขอให้ศาลสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๘ วรรคสอง ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี เห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์ให้โจทก์ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่กำหนดแต่ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีหรือไม่อยู่ในดุลพินิจ เมื่อโจทก์ยื่นคำขอและศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม ให้กำหนดวันสืบพยานส่งให้จำเลยทราบ คดีนี้ศาลได้ประกาศวันนัดให้จำเลยยื่นคำให้การและวันนัดสืบพยานโจทก์ทางหนังสือพิมพ์แล้ว และโจทก์ได้มาดำเนินกระบวนการพิจารณาตามนัดทุกครั้ง แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป และเมื่อศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ แล้ว โจทก์ก็อาจมีคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การได้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป.

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

ศาลจังหวัดชลบุรี -

ศาลอุทธรณ์ - นายประเสริฐ โฉมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ